

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1747/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

สืบตำรวจตรีสมเกียรติ กัณหาพรหม

หรือนายสมศักดิ์ กาจนคร

จำเลย

สืบตำรวจตรีสมเกียรติ กัณหาพรหม

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218, มาตรา 224

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาจำเลยเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการ
รับฟังพยานหลักฐาน เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ไม่ใช่ปัญหาข้อกฎหมายดังที่อ้าง ต้อง
ห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ไม่รับฎีกาจำเลย

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า ศาลชั้นต้นและศาล
อุทธรณ์รับฟังพยานหลักฐานไม่ชอบ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 54 แผ่นที่ 2)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
337 วรรคแรก จำคุก 4 ปี ฯลฯ

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 52 แผ่นที่ 2)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 54 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

ที่จำเลยฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์ฟังเหตุผลในคดีอื่นมาลงโทษจำเลยในคดีนี้ เป็นการรับฟังพยานหลักฐานขัดต่อกฎหมาย ที่จริงศาลอุทธรณ์ไม่ได้วินิจฉัยถึง เหตุผลในคดีอื่นดังจำเลยฎีกา จึงไม่มีข้อกฎหมายดังฎีกา ฎีกาของจำเลยค้านเป็น ฎีกาในข้อเท็จจริงทั้งสิ้น ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ อาญา มาตรา 218 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว ยกคำร้องของจำเลย

ที่จำเลยฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์ฟังเหตุผลในคดีอื่นมาลงโทษจำเลยในคดีนี้ เป็นการรับฟังพยานหลักฐานขัดต่อกฎหมาย ที่จริงศาลอุทธรณ์ไม่ได้วินิจฉัยถึง เหตุผลในคดีอื่นดังจำเลยฎีกา จึงไม่มีข้อกฎหมายดังฎีกา ฎีกาของจำเลยค้านเป็น ฎีกาในข้อเท็จจริงทั้งสิ้น ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ อาญา มาตรา 218 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว ยกคำร้องของจำเลย

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-เคียง บุญเพิ่ม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ